

Unternehmensformen I

Einzelunternehmen und Personengesellschaften

Betriebswirtschaftslehre · W-Kurs · Kapitel 3

Was Sie in diesem Kapitel lernen

- Einzelunternehmen, GbR, OHG und KG unterscheiden.
- die Haftung bei diesen Rechtsformen erklären.
- Komplementär und Kommanditist unterscheiden.
- in einfachen Fällen eine passende Rechtsform begründen.

Konzentrieren Sie sich besonders auf die Frage: Wer haftet wie?

1 Warum gibt es verschiedene Rechtsformen?

Leitfrage

Frau Sari möchte einen Lieferdienst gründen.

Sie braucht Kapital und möchte wissen, welches Risiko sie persönlich trägt.

Dafür muss sie eine **Rechtsform** wählen.

Rechtsform

Die Rechtsform bestimmt wichtige rechtliche Regeln eines Unternehmens. Besonders wichtig sind Haftung und Geschäftsführung.

Für die Klausur helfen drei Fragen:

1. **Haftung:** Wer muss für Schulden zahlen?
2. **Geschäftsführung:** Wer darf entscheiden?
3. **Kapital:** Woher kommt das Geld für das Unternehmen?

Die wichtigste Prüfungsfrage lautet: Wer haftet wie?

2 Das Einzelunternehmen

Leitfrage

Eine Person möchte allein ein Geschäft eröffnen.

Welche Rechtsform ist dafür besonders einfach?

Einzelunternehmen

Ein **Einzelunternehmen** gehört einer einzigen Person. Der Inhaber führt das Unternehmen allein und haftet unbeschränkt.

Wichtig sind vier Punkte:

- Es gibt nur einen Inhaber.
- Der Inhaber entscheidet allein.
- Der Inhaber erhält den gesamten Gewinn.
- Der Inhaber haftet unbeschränkt.

Unbeschränkte Haftung

Unbeschränkte Haftung

Unbeschränkte Haftung bedeutet: Eine Person haftet auch mit ihrem Privatvermögen.

Beispiel

Herr Diallo betreibt eine Fahrradwerkstatt.
Das Unternehmen hat 90 000 € Schulden. Das Geschäftsvermögen beträgt 50 000 €. Privat besitzt Herr Diallo 20 000 €.
Der Gläubiger kann insgesamt 70 000 € erhalten. Davon kommen 20 000 € aus dem Privatvermögen. Es bleiben 20 000 € Schulden offen.

Sprachhilfe

„Herr Diallo haftet unbeschränkt. Deshalb haftet er auch mit seinem Privatvermögen.“

Selbstcheck

1. Wie viele Inhaber hat ein Einzelunternehmen?
2. Wer führt das Unternehmen?
3. Was bedeutet unbeschränkte Haftung?

3 GbR und OHG

Gemeinsam wirtschaften

Wenn mehrere Personen gemeinsam wirtschaften, brauchen sie eine andere Rechtsform.
Zwei wichtige Formen sind die **GbR** und die **OHG**.

GbR

Eine **Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)** entsteht, wenn mehrere Personen gemeinsam einen Zweck verfolgen.

Ein typischer Fall ist ein kleines gemeinsames Projekt.

Beispiel

Zwei Studierende bieten gemeinsam Nachhilfe an. Sie arbeiten zusammen und teilen die Einnahmen. Eine GbR ist hier eine typische Rechtsform.

OHG

Eine **offene Handelsgesellschaft (OHG)** ist eine Personengesellschaft, in der mehrere Personen gemeinsam ein Handelsgewerbe betreiben.

Beispiel

Drei Kaufleute führen gemeinsam einen Baustoffhandel. Eine OHG passt, wenn

sie das Handelsgewerbe gemeinsam führen wollen.

Die Haftung

Bei GbR und OHG haften die Gesellschafter persönlich.

Drei Fachbegriffe sind wichtig:

Unbeschränkt

Unbeschränkt bedeutet: Die Gesellschafter haften auch mit ihrem Privatvermögen.

Unmittelbar

Unmittelbar bedeutet: Der Gläubiger kann sich direkt an einen Gesellschafter wenden.

Solidarisch

Solidarisch bedeutet: Jeder Gesellschafter kann für die gesamte Schuld haften.

Solidarisch heißt: Jeder kann für die ganze Schuld haften.

Beispiel

Die Novak & Chen OHG hat noch 100 000 € offene Schulden.
Frau Novak besitzt viel Privatvermögen. Herr Chen besitzt kein Privatvermögen.
Der Gläubiger kann sich an Frau Novak wenden und die gesamte offene Schuld von ihr verlangen. Der Grund ist die solidarische Haftung.

Sprachhilfe

„Der Gläubiger kann sich an Frau Novak wenden, weil die Gesellschafter solidarisch haften.“

Selbstcheck

1. Worin unterscheiden sich GbR und OHG?
2. Was bedeutet unmittelbare Haftung?
3. Was bedeutet solidarische Haftung?

4 Die Kommanditgesellschaft (KG)

Leitfrage

Ein Unternehmen braucht zusätzliches Kapital.

Eine Person möchte Geld geben, aber nicht im Unternehmen mitarbeiten und nicht unbeschränkt haften.

Welche Rechtsform passt?

Kommanditgesellschaft

Die **Kommanditgesellschaft (KG)** hat mindestens einen Komplementär und mindestens einen Kommanditisten.

In der KG gibt es zwei unterschiedliche Rollen.

Komplementär

Komplementär

Der **Komplementär** führt das Unternehmen und haftet unbeschränkt.

Er trägt also ein hohes persönliches Risiko.

Kommanditist

Kommanditist

Der **Kommanditist** gibt Kapital und haftet grundsätzlich nur bis zur Hafteinlage. Er führt das Unternehmen nicht.

Hat der Kommanditist seine Einlage vollständig geleistet, muss er grundsätzlich nicht noch einmal zahlen.

Beispiel

Die Sari Logistik KG hat noch 160 000 € Schulden.

Herr Chen ist Kommanditist. Seine Hafteinlage von 50 000 € ist vollständig eingezahlt. Er muss nichts mehr zahlen.

Frau Novak ist Kommanditistin. Von 30 000 € Hafteinlage hat sie erst 10 000 € eingezahlt. Sie muss noch 20 000 € zahlen.

Frau Sari ist Komplementärin. Sie haftet für den restlichen Betrag unbeschränkt.

Komplementär = volles Risiko. Kommanditist = begrenztes Risiko.

Sprachhilfe

„Herr Chen ist Kommanditist. Er gibt Kapital, führt das Unternehmen aber nicht und haftet nur begrenzt.“

Selbstcheck

1. Wer führt in der KG das Unternehmen?

2. Wer haftet unbeschränkt?
3. Warum ist die KG für einen Geldgeber interessant?

5 Die Rechtsformen im Vergleich

	Einzelunt.	GbR	OHG	KG
Personen	1	ab 2	ab 2	ab 2
Führung	Inhaber	gemeinsam	Gesellschafter	Komplementär
Haftung	unbeschränkt	unbeschränkt	unbeschränkt	unterschiedlich
Typisch	allein	gemeinsamer Zweck	Handelsgewerbe	Kapitalgeber ohne Führung

Für einfache Prüfungsfälle reicht oft diese Entscheidung:

- Eine Person allein: **Einzelunternehmen**.
- Mehrere Personen mit einfachem gemeinsamen Zweck: **GbR**.
- Mehrere Personen mit Handelsgewerbe: **OHG**.
- Kapitalgeber ohne Geschäftsführung und ohne unbeschränkte Haftung: **KG**.

Sprachhilfe für Begründungen

„Hier passt die KG, weil der Geldgeber Kapital geben möchte, aber nicht mitarbeiten und nicht unbeschränkt haften will.“

6 Das Wichtigste auf einer Seite

- Beim **Einzelunternehmen** gibt es nur einen Inhaber.
- Der Inhaber eines Einzelunternehmens haftet unbeschränkt.
- Bei **GbR** und **OHG** haften die Gesellschafter persönlich.
- **Solidarische Haftung** bedeutet: Jeder kann für die gesamte Schuld haften.
- In der **KG** gibt es Komplementär und Kommanditist.
- Der **Komplementär** führt und haftet unbeschränkt.
- Der **Kommanditist** gibt Kapital und haftet grundsätzlich nur bis zur Haftenlage.

Bei jeder Rechtsform zuerst fragen: Wer führt? Wer haftet?

7 Wortliste

Fachbegriff	Einfache Bedeutung
Rechtsform	rechtliche Form eines Unternehmens
Einzelunternehmen	Unternehmen mit nur einem Inhaber
GbR	mehrere Personen verfolgen gemeinsam einen Zweck
OHG	mehrere Personen betreiben gemeinsam ein Handelsgewerbe
KG	Personengesellschaft mit Komplementär und Kommanditist
Komplementär	führt die KG und haftet unbeschränkt
Kommanditist	gibt Kapital und haftet nur begrenzt
unbeschränkt	auch mit Privatvermögen
unmittelbar	Gläubiger kann direkt zur Person gehen
solidarisch	jeder kann für die gesamte Schuld haften
Hafteinlage	Betrag, bis zu dem der Kommanditist grundsätzlich haftet

8 Übungen

A · Basiswissen

1. Nennen Sie die vier Rechtsformen aus diesem Kapitel.
2. Wie viele Inhaber hat ein Einzelunternehmen?
3. Wer führt in der KG die Geschäfte?
4. Wer haftet in der KG unbeschränkt?
5. Was bedeutet solidarische Haftung?

B · Verstehen und Begründen

1. Erklären Sie den Unterschied zwischen GbR und OHG.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen Komplementär und Kommanditist.
3. Warum ist ein Einzelunternehmen für den Inhaber riskant?

C · Anwenden

Ordnen Sie eine passende Rechtsform zu und begründen Sie kurz.

1. Frau Yilmaz eröffnet allein einen Blumenladen.
2. Zwei Studierende bieten gemeinsam Nachhilfe an.
3. Drei Kaufleute führen gemeinsam einen Baustoffhandel.

4. Frau Sari führt ein Unternehmen. Herr Chen möchte 100 000 € geben, aber nicht mitarbeiten und nicht unbeschränkt haften.

D · Transfer

Die Novak & Diallo OHG hat 240 000 € Schulden. Das Gesellschaftsvermögen beträgt 90 000 €. Herr Diallo besitzt Privatvermögen. Frau Novak besitzt kein Privatvermögen.

1. Berechnen Sie den offenen Betrag.
2. An wen kann sich der Gläubiger wenden?
3. Nennen und erklären Sie den passenden Fachbegriff.

9 Klausurtraining

Aufgabe 1 · Grundwissen

Erklären Sie die folgenden Begriffe in jeweils einem vollständigen Satz:

1. unbeschränkte Haftung,
2. solidarische Haftung,
3. Kommanditist.

Aufgabe 2 · Zuordnen

Ordnen Sie die passende Rechtsform zu und begründen Sie kurz.

1. Ein Händler betreibt sein Geschäft allein.
2. Zwei Personen bieten gemeinsam Nachhilfe an.
3. Drei Kaufleute führen gemeinsam einen Baustoffhandel.
4. Eine Person möchte nur Kapital geben und nicht unbeschränkt haften.

Aufgabe 3 · Fall OHG

Die Novak & Diallo OHG hat Schulden von 240 000 €. Das Gesellschaftsvermögen beträgt 90 000 €. Herr Diallo besitzt Privatvermögen. Frau Novak besitzt kein Privatvermögen.

1. Berechnen Sie den offenen Betrag.
2. An wen kann sich der Gläubiger wenden?
3. Nennen Sie den passenden Fachbegriff.

Aufgabe 4 · Fall KG

Frau Sari betreibt einen Lieferdienst. Sie benötigt 100 000 € zusätzliches Kapital. Herr Chen möchte das Geld geben. Er möchte nicht mitarbeiten und nicht unbeschränkt haften.

Empfehlen Sie eine passende Rechtsform. Begründen Sie Ihre Empfehlung mit zwei Argumenten.

Satzhilfe für die Klausur

„Ich empfehle die KG, weil ... Außerdem ...“